



БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙТГЭХ ТОГТООЛ¹

2019 оны 10 сарын 31 өдөр

Дугаар 2019/ШЦТ/902

...

Энэ хэрэгт эд мөрийн баримтаар хураагдсан CD бичлэгийн талаар шинжээч Д.Мөнхбаатар: “... хамгийн эхний дүгнэлтийн хувьд Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсээс шинжилгээ хийх объект буюу дуу авианы бичлэг бүхий 2 ширхэг Си Ди-г ирүүлсэн байсан. Энэ хоёр Си Ди-ний нэг нь болохоор шинжлүүлэх Си Ди нь 2 минут 16 секундйн үргэлжлэх хугацаатай, MP3 форматтай, дуу авианы бичлэг ирсэн байсан. Нөгөө нь болохоор Сандуй ярилцлага гэсэн нэртэй харьцуулах загвар бүхий бичлэг агуулсан Си Ди байсан. Энэ харьцуулах загварт ирүүлсэн бичлэг нь Ц.Сандуй гэх хүний зурагтаар мэдэгдэл хийсэн ярианы дуу, дүрс бүхий бичлэг байсан. Энэ дүгнэлтийн хувьд мөрдөн байцаагчаас ирүүлсэн асуултын хүрээнд дүгнэлтийн хүрээнд дүгнэлтийг гаргасан байсан.

Шинжилгээнд хүргүүлж байгаа Си Ди-нд бичлэг байгаа эсэх, хэрэв бичлэг байгаа бол ямар бичлэг болохыг тогтоох, Нийслэлийн Монгол Ардын Намын дарга Ц.Сандуйн дуу хоолой бүхий бичлэгтэй тохирох эсэх, хэрэв тохирч байвал ямар шинж байдлаараа тохирч байна вэ гэсэн асуултууд байсан. Энэ асуултын хүрээнд Сандуйн дуу хоолойны бичлэгтэй адилтгалын шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргасан. Ингээд тохирч байна гэж дүгнэлт гаргасан байгаа. Эвлүүлэг мөн эсэх тал дээр бол хариулт өгөөгүй. Харин 2 дахь удаагаа хийсэн шинжилгээн дээр бол эхний шинжилгээ хийсэн Си Ди-г дахин ирүүлээд, харин асуултыг бол өөр асуулт тавьсан байсан.

Шинжилгээнд хүргүүлж байгаа Си Ди-нд ямар утга учиртай хэдэн хүний яриа байгаа болох, тухайн бичлэг нь нэг цаг хугацаанд эсхүл өөр өөр хугацаанд бичигдсэн эсэхийг тогтоох /эвлүүлэг яриа орсон эсэх/, тухайн бичлэгийг ямар техник хэрэгсэл ашиглан бэхжүүлж авсан болох гэсэн үндсэн асуулт байсан.

Шинжилгээ хийхэд ямар нэг эвлүүлэг монтаж ороогүй, 3 хүний харилцан яриа орсон байна, тухайн бичлэгийг бэхжүүлж авсан техник хэрэгслийг тогтоох боломжгүй гэсэн дүгнэлт гаргасан байгаа.

3 дахь удаагийн шинжилгээний хувьд эхний 2 шинжилгээний объектоос өөр дүрс бичлэгийн форматтай файлыг шинжилгээ хийлгүүлэхээр ирүүлсэн. Си Ди 1 ширхэг, Флаш диск 1 ширхэг тус тус ирүүлсэн. Си Ди нь 2 минут 40 секунд үргэлжилж буй suudal_une MP4 гэсэн нэртэй MP4 форматтай ярианы бичлэг, sandui yaria MPJ форматтай 26 секунд үргэлжлэх дүрс бичлэг тус тус агуулсан, Флаш диск дээр болохоор Suudal_une.mov гэсэн нэртэй 2 минут 40 секунд үргэлжлэх дүрс бичлэгийн файл тус тус ирүүлсэн байсан.

Эхний 2 шинжилгээнд ирүүлсэн объект нь 3 дахь шинжилгээнд ирүүлсэн объектоос өөр байсан. Ингээд 3 дахь шинжилгээнд ирүүлсэн объектыг шинжилж үзэхэд эвлүүлэг монтаж орсон байсан. Эвлүүлэг орсон хугацаануудыг дүгнэлтэд тусгасан байгаа. Тэгэхээр энэ 3 дүгнэлтийн хувьд бол эхний 2 шинжилгээнд ирүүлсэн объект нь нэг, 3 дахь шинжилгээнд ирүүлсэн объект нь эхний хоёроосоо өөр байсан.

¹ Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн шинжээч Д.Мөнхбаатарын тайлбарыг Шүүхийн шийтгэх тогтоолоос ишлэв. Эх сурвалж: https://shuukh.mn/single_case/38121?daterange=2019-10-31%20-%202019-11-01&id=1&court_cat=2&bb=1

Ингээд тавигдсан асуултын хүрээнд дүгнэлт гаргасан байгаа. Шинжилгээнд ирүүлж байгаа мөрдөн байцаагч нь өөрөө тухайн объектыг эх хувь гэж үзээд манайх руу шинжилгээ хийлгэхээр томилдог. Тэгээд шинжилгээ хийгдсэн. Хэрэв мөрдөн байцаагчийн зүгээс дээрх 3 шинжилгээний хувьд шинжилгээ хийлгэж буй объект нь эх хувь мөн эсэх талаар асуулт тавьсан бол энэ талаарх шинжилгээ хийгдэх байсан. Дээрх 3 шинжээчийн дүгнэлтийн хувьд мөрдөн байцаагчаас ирүүлсэн асуултын хүрээнд дүгнэлт гаргасан. Шинжилгээнд 1 ширхэг Ди Ви Ди дээр 4 дүрс бичлэг, 1 дуу авианы бичлэг, бусад нь бичиг хэргийн файл байсан. 4 дүрс бичлэгийн хувьд эвлүүлэг хийгдсэн эвлүүлэгтэй бичлэг байсан. **Тодорхой хар фон дээр хүний толгойны дүрс оруулаад текст оруулсан байсан** тул эвлүүлэг хийгдсэн бичлэг байсан гэж үзсэн. Дуу авианы бичлэгийн хувьд 90 гаруй минутын бичлэг байсан. Энэ бичлэгийн өөрийнх нь үзүүлэлтийг гаргаж шинжилсэн. Тэгэхэд энэ бичлэг нь хуулбарлагдсан гэсэн огноо гарч ирж байсан. Ийм учраас шинжилгээ хийх боломжгүй гэж үзсэн. Шинжилгээнд тэнцэх эсэх гэсэн асуулт тавьсан байсан тул үзүүлэлтийг нь гаргаж үзэхэд тухайн бичлэг нь 2017 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдөр хуулбарлагдсан байсан. Өмнөх шинжилгээнүүдийн хувьд асуултынхаа хүрээнд хариулсан, 3 дахь шинжилгээн дээр бол асуулт байсан боловч хуулбарлагдсан огноо гарч ирээгүй. Шинжилгээнд ирүүлсэн объектууд нь өмнө нь шинжилгээ хийж байсан объектууд байсан, зарим нь шинээр ирүүлсэн шинжилгээний объектууд байсан. Шинээр ирүүлсэн шинжилгээний объектын үзүүлэлтийг гаргаж үзэхэд Apple компанийн тоног төхөөрөмж гэдэг нь харагдаж байсан боловч Apple дотроо яг ямар тоног төхөөрөмж ашиглаж үүсгэсэн нь тодорхой харагдахгүй байсан. Тийм учраас Шүүхийн Шинжилгээний тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэг, Дуу авиа адилтгалын шинжилгээ хийх журмын 2.1 дэх хэсгүүдтэй тус тус нийцэхгүй байгаа тул шинжилгээ хийх боломжгүй гэж үзсэн. Өмнөх дүгнэлтүүдийн хувьд тавигдсан асуултын хүрээнд дүгнэлт гаргасан байгаа” /21-р хх-н 215-217/ гэж мэдүүлжээ.

Түүнчлэн Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн шинжээчийн 2016 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн “... Шинжилгээнд ирүүлсэн “1. Шинжилгээнд хүргүүлж байгаа бичлэгтэй CD” гэсэн бичигтэй CD дискэнд "audio 01 Sandui60billion.mp3" гэсэн нэртэй 2.09MB хэмжээтэй, 128.0Kbps bitrate, 00:02:16 секундйн үргэлжлэх хугацаатай дуу авианы бичлэгийн файл, харьцуулах шинжилгээнд ирүүлсэн “2. Ц.С гийн ярьж байгаа бичлэг” гэсэн бичигтэй CD дискэнд "Sandui yriltslaga.mp4" гэсэн нэртэй 2.32GB хэмжээтэй, 18.0Mbps bitrate, 1280x720 pixels, 00:18:02 секундйн үргэлжлэх хугацаатай дүрс бичлэгийн файлууд тус тус бичигдсэн байна. 2. Шинжилгээнд ирүүлсэн "audio 01 Sandui60billion.mp3" гэсэн нэртэй бичлэгт ярьж байгаа эрэгтэй хүний дуу авиа нь харьцуулах шинжилгээнд ирүүлсэн "Sandui yriltslaga.mp4" гэсэн нэртэй дүрс бичлэгт дүрслэгдсэн Нийслэлийн Монгол Ардын намын дарга **Ц.Сандуй гэх хүний дуу хоолойтой тохирч байна**. 3. Шинжилгээнд ирүүлсэн "audio 01 Sandui60billion.mp3" гэсэн нэртэй бичлэгт ярьж байгаа эрэгтэй хүний дуу авиа нь харьцуулах шинжилгээнд ирүүлсэн "Sandui yriltslaga.mp4" гэсэн нэртэй дүрс бичлэгт дүрслэгдсэн **эрэгтэй хүний дуу авиатай дууны давтамж, далайцын спектрийн байгууламж, ярианы давтамжийн зурвас, харилцан ярианы давтамжийн үе зэрэг шинжүүдээрээ тохирч байна**” гэсэн 4113 дугаартай дүгнэлт /24-р хх-н 111-114/,

Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн шинжээчийн 2016 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн нэмэлт шинжилгээ хийсэн “... 2 минут 16 секунд “1. Шинжилгээнд ирүүлсэн "audio 01 Sandui60billion.mp3" гэсэн нэртэй дуу авианы бичлэгт дуу авианы давтамжаараа гурван хүний харилцан яриа байх ба уг харилцан яриаг текст хэлбэрт буулган Хавсралт 1-д хавсаргав. 2. Шинжилгээнд ирүүлсэн "audio 01 Sandui60billion.mp3" гэсэн нэртэй бичлэгт эвлүүлэг яриа орсон эсэхийг SIS7.0 тусгай зориулалтын програм хангамж ашиглан шинжлэхэд дуу авианы **бичлэгийн эвлүүлэг, монтаж ороогүй байна**. 3. Шинжилгээнд ирүүлсэн "audio 01 Sandui60billion.mp3" гэсэн нэртэй бичлэгийг бэхжүүлж авсан техник хэрэгслийг тогтоох боломжгүй...”

...